



PUTUSAN
Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PINTAR INOVASI DIGITAL, yang diwakili oleh Direktur PT Pintar Inovasi Digital, Kim Sam, berkedudukan di *Sequis Tower*, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 71, RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, SCBD, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada *Inter Patent Office* (Hendra Widjaya & Partners, beralamat di *The Belleza Office Tower*, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau, Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **KOMISI BANDING MEREK**, yang diwakili oleh Ketua Komisi Banding Merek, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., yang terakhir diketahui berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor Kavling 8-9, RT 16, RW 4, Kuningan, Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota pada Kantor Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor Kavling 8-9, RT 16, RW 4, Kuningan, Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 74/KBM/HKI/2022, tertanggal 8 Februari 2022, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan batal Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor JID2018062673, tertanggal 5 April 2021 mengenai Pemberitahuan Penolakan Tetap berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 4. Menyatakan merek "AsetKu" atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2018062673 tidak sama dengan, tidak berkaitan dengan, atau tidak hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, untuk jenis barang/jasa Kelas 36;
 5. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera menerbitkan Sertifikat Merek "AsetKu" yang diajukan oleh PT Pintar Inovasi Digital dengan Nomor Permohonan JID2018062673, tertanggal 30 November 2018, dengan kelas barang/jasa 36, dan mencatatnya dalam daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek baik elektronik maupun non-elektronik;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 74/KBM/HKI/2022, tertanggal 8 Februari 2022, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan batal Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor JID2018062673, tertanggal 5 April 2021 mengenai Pemberitahuan Penolakan Tetap berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 4. Menyatakan merek "AsetKu" atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2018062673 tidak sama dengan, tidak berkaitan dengan, atau tidak hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, untuk jenis barang/jasa Kelas 36;
 5. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera menerbitkan Sertifikat Merek "AsetKu" yang diajukan oleh PT Pintar Inovasi Digital dengan Nomor Permohonan JID2018062673, tertanggal 30 November 2018 dengan kelas barang/jasa 36, dan mencatatnya dalam daftar umum merek serta mengumumkannya dalam berita resmi merek baik elektronik maupun non-elektronik;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan putusan Komisi Banding Merek pada tanggal 19 Mei 2022, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2022, maka tenggang waktu tersebut adalah 91 hari sehingga lebih 1 (satu) hari, maka sudah tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PINTAR INOVASI DIGITAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PINTAR INOVASI DIGITAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.E., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.E., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 493 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)